

1500246-09.2021.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2255208/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 20335772 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

8852/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2255208 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500246-09.2021.8.26.0608 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500246-09.2021.8.26.0608

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2255208/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 20335772 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

8852/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2255208 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 8852/21/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

Guilherme Henrique Oliveira Martins, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, segundo a denúncia, em 18/09/2021, por volta das 20h, na rua Mário Martins, nº 765, nesta cidade e comarca de Franca, trazia consigo 17 porções de cocaína, pesando 1,80g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da inicial que policiais militares, em patrulhamento, viram o réu em contato com um motociclista. Quando se aproximaram, o motociclista empreendeu fuga e o réu saiu andando e, ao perceber que seria abordado, arremessou um invólucro plástico que bateu no muro e caiu no chão. Durante a abordagem, foi encontrada a quantia de R\$11,60 no bolso do réu e, ao apanharem o invólucro arremessado, os policiais encontraram 17 porções de cocaína. E o réu admitiu que vendia cada porção ao valor de R\$10,00.

Citado (pág. 116), o réu ofereceu resposta à acusação (págs. 120/123) e foi recebida a denúncia (págs. 128/129).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e foi interrogado o acusado (pág. 144).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 151/159).

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição fundada na fragilidade probatória.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o art. 28, caput, da Lei 11.343/06. E, em caso de condenação, pleiteou a redução prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, regime inicial para o cumprimento de pena aberto ou semiaberto, substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis e a restituição do aparelho celular apreendido (págs. 163/173).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 24/27), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 09/10), pelos laudos periciais (págs. 12/15 e 97/99) que evidenciam a existência da substância entorpecente (cocaína), para o fim de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como por toda prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

O réu, em fase policial, disse que estava tomando cerveja e fumando cigarro de palha quando passou a viatura policial, que retornou e foi feita a abordagem. Afirmou que um policial jogou um saquinho branco no chão e disse que a droga era sua, foi colocado na viatura e levado ao plantão. Negou o tráfico de drogas e que a droga fosse sua. Em juízo, apresentou outra versão. Relatou que estava no local, ia ao supermercado, quando foi abordado por policiais que o acusaram, mas não sabe da droga e nem viu sua apreensão. Afirmou que trabalha como costureiro de roupas, com registro em carteira, tem antecedente criminal por posse de droga e desconhece o motivo dos policiais o acusarem infundadamente. Disse que já foi usuário de drogas, atualmente não é mais, e negou que a droga fosse sua.

Os policiais militares ouvidos foram coerentes em seus depoimentos, confirmando integralmente o que narrado na denúncia. O policial militar Ricardo Henrique Vieira de Andrade confirmou integralmente a denúncia, inclusive a confissão informal do réu que disse por quanto vendia cada porção e que negaria formalmente na delegacia por já ter outro antecedente.

O policial Bruno Almeida dos Santos prestou depoimento no mesmo sentido, acrescentando que já havia informações no disque-denúncia sobre tráfico de drogas no local. Disse que, durante a abordagem, o réu confessou que traficava no local. Conhecia o réu em razão de abordagem anterior nas proximidades, porém nada foi encontrado.

Por oportuno, e quanto às afirmações dos policiais militares, é de se consignar que são dignos de crédito seus depoimentos, eis que agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª

Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU -

18.10.96, p. 39.846).

E a defesa não produziu qualquer prova que desacreditasse os depoimentos dos policiais militares.

Desse modo, seja pelos coerentes depoimentos dos policiais, que participaram das diligências, bem como pela própria apreensão da droga, a quantidade, o acondicionamento, tudo indica a traficância.

Embora tenha o réu afirmado que trabalhava como costureiro numa indústria, pode-se concluir que o valor em dinheiro apreendido configura produto da venda de entorpecentes, pois não restou demonstrada a origem lícita. Por este motivo, o valor apreendido deverá ser revertido ao FUNAD.

E, conforme o tipo penal, basta o agente praticar qualquer dos núcleos do artigo 33 da Lei 11.343/06 para sua caracterização, o que restou configurado no caso dos autos, pois o réu trazia consigo a droga. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ENTRADA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANDO DROGAS. CRIME IMPOSSÍVEL. INCORRÊNCIA. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE UM DOS NÚCLEOS DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar existência de eventual constrangimento ilegal. 2. "A mera existência de rigorosa revista na entrada dos visitantes ao presídio não é capaz de afastar, por completo, a possibilidade da prática do tráfico de drogas, uma vez que se trata de atividade humana falível, sendo viável que o agente ludibrie a segurança e alcance o seu intento de ingressar no estabelecimento com as drogas", não havendo que se falar, portanto, em crime impossível por ineficácia absoluta do meio (HC 298.618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 4/11/15). 3. O crime de tráfico de drogas é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Assim sendo, no caso em apreço, o delito se consumou com a mera conduta do paciente trazer consigo a droga consigo, sendo prescindível a entrega do entorpecente ao terceiro. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 316729 RS 2015/0033934-8, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/05/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016).

Ainda, no mesmo sentido: TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Assim, as alegações da defesa não merecem prosperar, já que não há que se falar em fragilidade do conjunto probatório. Ao contrário, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar ao réu a autoria do delito de tráfico. E não se espera, em casos como tais, que haja provas à exaustão, mas apenas aquelas suficientes para, em conjunto, sustentarem a imputação, dada a clandestinidade da prática de tal delito.

Na espécie, a conduta "trazer consigo" ficou configurada e se adequa perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, a jurisprudência: "(...) o tráfico de droga dispensa a prática de ato de comércio à sua configuração, pois é crime de perigo abstrato, o qual se consuma com a simples guarda e depósito de substância entorpecentes, afetando a saúde pública, que constitui o bem jurídico tutelado". (TJSP Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013).

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização". (RT 714/357).

Quanto ao pedido da d. Defesa para desclassificação para posse de entorpecente para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, não merece acolhimento, porque o réu afirmou que não é usuário de droga e negou que lhe pertencesse. E

nenhuma prova foi produzida que demonstrasse a posse para consumo pessoal. Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são favoráveis ao réu, de modo que fixo a pena-base em seu mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Observada a atenuante de menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, a pena permanece em seu patamar mínimo, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em observância à Súmula 231 do STJ.

Embora o réu seja primário, não incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, pois, diante da condenação em primeira instância por crime de tráfico de drogas (pág. 29/30), ainda que não tenha transitado em julgado, além da prática de atos infracionais reiterados, conforme certidão de pág. 31, é de se concluir que se dedica habitualmente ao crime e faz do ambiente criminal seu meio de vida, não sendo, portanto, o verdadeiro destinatário da benesse. Sendo assim, a pena resultante é de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, que torno definitiva à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o fechado, conforme previsto pelo artigo 2º, §1º da Lei n.º 8.072/90.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o sursis.

Considerando inalteradas, ainda que em cognição exauriente, as condições cautelares, faculto o apelo em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, facultado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, declaro perdido o valor de R\$ 11,60 apreendido em poder do réu, a ser revertido ao FUNAD.

Determino a destruição da droga, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA